

### ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

#### ๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) คำสั่งให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก  
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์  
ทุจริต ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเงินงบประมาณ และผู้ว่าราชการจังหวัด  
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลได้ดำเนินการสอบสวน โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา  
มีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน  
ของตน อันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ  
ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
โดยไม่ยึดถือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการทำให้ราชการ  
ได้รับความเสียหาย หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กรณีจึงเป็น  
การละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่อันเป็นเหตุ  
ให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลฯ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลพินิจออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง  
จึงชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  
มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายอำเภอภูพานยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ตรวจสอบผู้ฟ้องคดี  
ในการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเร่งด่วน ๔ โครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๔ โครงการ เข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ  
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
คณะกรรมการสอบสวนเห็นชอบให้ใช้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
เป็นแนวทางในการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา



ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และสอบสวนพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ร้องเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบลห้วยแก้ว รวมทั้งสอบสวนผู้ฟ้องคดีตามบันทึก (ปก. ๑๔) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาจริง กล่าวคือ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีนำเงินยืมตามโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนจำนวน ๔ โครงการ เข้าบัญชีธนาคารของตนเอง ซึ่งเงินยืมดังกล่าวเมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ ไม่ว่าจะเป็นเงินรายรับหรือเงินนอกงบประมาณจะต้องนำส่งเป็นเงินรายได้ และต้องออกไปเสริมรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบตามระเบียบ ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเป็นโครงการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ประกอบกับเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตำบลอื่น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยไม่ได้อนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเด็นที่สาม ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานไม่ครบตามโครงการ ซึ่งมีเงินงบประมาณจำนวน ๒๘๑,๓๐๐ บาท แต่จากการสอบสวนทราบว่า มีการจ่ายเงินเพียง ๑๔๐,๐๕๐ บาท ประเด็นที่สี่ ปลอมลายมือชื่อผู้รับจ้าง มีการปลอมลายมือชื่อผู้รับจ้าง ทุจริต และยกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีจึงมีความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารตามมาตรา ๒๖๔ และมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการ อันเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับระบบราชการ โดยมีพฤติกรรมปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งตามฟ้อง

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ฟ้องคดี และพบว่าขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ผู้ฟ้องคดีน่าจะปฏิบัติการณ์ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่กรณีโครงการจ้างแรงงานรวม ๔ โครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีที่ถูกกล่าวหา โดยคณะกรรมการสอบสวนได้ใช้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นแนวทาง ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทั้งได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้วที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้องเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบลห้วยแก้ว หลังจากนั้น จึงสอบสวนผู้ฟ้องคดีอีกตามบันทึก (ปก. ๑๔) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือยื่นคำให้การเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อคณะกรรมการแล้ว กรณีจึงถือว่าคณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดี ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง<sup>๑๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการดำเนินการสอบสวนโดยถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเมื่อผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีนำเงินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วน จำนวน ๔ โครงการ ที่สำนักงาน แรงงานจังหวัดพะเยาจ่ายเป็นเช็คในชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าบัญชีธนาคารของตนเอง โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลง โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นโครงการอื่นโดยไม่ได้ออกหนังสือขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ รวมทั้งจ่ายเงิน ค่าจ้างแรงงานไม่ครบตามโครงการ มีการปลอมลายมือชื่อผู้รับจ้างและยกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น และยังปรากฏหลักฐานตามใบสำคัญรับเงินว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงชื่อในฐานะผู้ควบคุม/ผู้จ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างตามโครงการ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบ

<sup>๑๑</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง<sup>๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ยึดถือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการทำให้ราชการได้รับความเสียหาย หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นกรณีปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ แล้ววินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๔/๒๕๕๘ และที่ อ.๗๒๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

การเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ เป็นพฤติการณ์ต้องห้ามที่มีผลทำให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ฝ่าฝืนต้องพ้นจากตำแหน่งโดยกฎหมายมีเจตนารมณ์ในการป้องกันมิให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีประโยชน์ได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำหน้าที่โดยเที่ยงธรรม ซึ่งการเข้าไปมีส่วนได้เสียในกรณีนี้ หมายถึง การได้เข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไปดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีเจตนาประสงค์ให้ตนได้รับประโยชน์หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น

<sup>๒</sup> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด



การที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติการณ์ขอยืมเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีภรรยาและเครือญาติของตนเป็นคณะกรรมการกลุ่ม ใช้ฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมจ่ายเงินให้ตนเอง รวมทั้งรับเช็คที่สั่งจ่ายตามฎีกาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วยตนเอง และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของตนเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเข้าไปดำเนินการในโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พฤติกรรมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะกระทำ

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ได้มีหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของนาย ช. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วงกับพวกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรณีมีกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านนางพญา และกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านเรียงกระดก ได้ยื่นเสนอโครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง โดยคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านนางพญามีประธานกลุ่มเป็นภรรยาของนาย ช. และกรรมการกลุ่มเป็นเครือญาติของนาย ช. มีสถานที่ดำเนินการกลุ่มคือบ้านของนาย ช. ส่วนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านเรียงกระดกมีคณะกรรมการเป็นเครือญาติของนาย ม. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ต่อมา นาย ช. ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำหนังสือขอยืมเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วงจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการตามโครงการดังกล่าว และในวันเดียวกันก็ได้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมงบประมาณโดยจ่ายเงินให้ตนเอง นอกจากนี้ นาย ช. ยังเป็นผู้รับเช็คที่สั่งจ่ายตามฎีกาเบิกจ่ายเงินและได้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีของตน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของนาย ช. กับพวกเป็นการกระทำทุจริตและมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง และการดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอบางระกำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี



ได้มีหนังสือแจ้งสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบว่าการเบิกจ่ายเงินได้มีการดำเนินการตามโครงการ ปรากฏหลักฐานการส่งใช้เงินยืมครบและไม่พบว่ามี การกลั่นแกล้งข้าราชการ แต่การดำเนินการตามโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุดมวงไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการสอบสวนและวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ว่านาย ช. และนาย ม. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำอันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔/๒ มาตรา ๖๔ (๕) และมาตรา ๖๔/๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วมีหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า นาย ช. และนาย ม. ไม่มีเจตนาทุจริตตามข้อกล่าวหาและไม่มีส่วนได้เสียทางตรงหรือทางอ้อมกับโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบกับความเห็นดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนผลการสอบสวนและการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้อง

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ เป็นพฤติการณ์ต้องห้ามที่มีผลทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ฝ่าฝืนต้องพ้นจากตำแหน่งตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕)<sup>๑๓</sup> ประกอบกับมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓)<sup>๑๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล

<sup>๑๓-๑๔</sup> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑. ชลช

๑. ชลช

(๕) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒

๑. ชลช

๑. ชลช

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๑. ชลช

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

๑. ชลช

๑. ชลช





และองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยกฎหมาย มีเจตนารมณ์ในการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีประโยชน์ได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำหน้าที่โดยเที่ยงธรรม ซึ่งการเข้าไปมีส่วนได้เสียในกรณีนี้ หมายถึง การได้เข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไปดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นแล้วไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีเจตนาประสงค์ให้ตนได้รับประโยชน์หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วงเพื่อดำเนินโครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนมีจำนวน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านนางพญา มีสถานที่ดำเนินการคือ บ้านของนาย ช. คณะกรรมการกลุ่มมีภรรยาของนาย ช. เป็นประธานและเครือญาติของนาย ช. เป็นกรรมการกลุ่ม ส่วนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านเรียงกระดก มีกรรมการกลุ่มจำนวน ๒ คน ที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติของนาย ม. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วง แม้ว่าการนี้ใช้ที่ดินของนาย ช. เป็นที่ตั้งที่ดำเนินการของโครงการเป็นเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่นาย ช. ได้ทำหนังสือขอยืมเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มอาชีพทั้งสองกลุ่มโดยในวันเดียวกันนาย ช. ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วงก็ได้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมโดยระบุการจ่ายเงินให้ตนเอง รวมทั้งได้รับเช็คที่ส่งจ่ายตามฎีกาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วยตนเองและได้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของตน ที่แม้ว่าจะกระทำได้ตามระเบียบที่กำหนด แต่เนื่องจากโครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านนางพญา เป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่ภรรยาและเครือญาติของนาย ช. การที่นาย ช. ดำเนินการเองทั้งหมดดังกล่าว จึงเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงเจตนาของนาย ช. ที่ประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเข้าไปดำเนินการในโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วง พฤติกรรมของนาย ช. ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วงเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วง หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วงจะกระทำตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบกับมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว อันเป็นผลทำให้นาย ช. ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มม่วง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัย



ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่เห็นว่านาย ช. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วงเป็นผู้สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วงจะกระทำ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยใหม่ให้ผู้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๙/๒๕๕๘)

๓) การมีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีขึ้น ซึ่งกิจกรรมนั้นไม่ใช่กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม้จะสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่การทำกิจกรรมก็ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น กรณีจึงไม่ถึงขนาดเป็นความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๑๐ คน จากทั้งหมดที่มีอยู่จำนวน ๒๔ คน มีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ยื่นเสนอญัตติต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดี





ที่ ๑ เพื่อขอให้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง กรณีกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดยมีสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับรองญัตติจำนวน ๑๑ คน ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อมา ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ระเบียบวาระการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้มีการประชุมโดยเปิดเผย โดยผู้เสนอญัตติและสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมอภิปรายถึงพฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีรวม ๕ ประเด็น คือ (๑) การร่วมกิจกรรมการทำแนวกันไฟ หมู่ที่ ๔ ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นการทำกิจกรรม (๒) การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานพอ.สว. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมประชุม จนเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันในการประชุมประจำเดือนเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ (๓) การร่วมกิจกรรม อสม. ที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าต้องเข้าร่วม (๔) การจัดเตรียมสถานที่งานกีฬาแม่สรวยสัมพันธ์ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไปนอนในรถครึ่งวัน และ (๕) การร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ที่ผู้ฟ้องคดีไม่จุดเทียนชัยถวายพระพร โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้อภิปรายแก้ข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่เรื่องที่อภิปรายให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมอื่น ซึ่งที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วยกับญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง อันเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อนายอำเภอแม่สรวย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของผู้ฟ้องคดี และมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการเสนอญัตติต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรณีผู้ฟ้องคดีกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น มีสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงชื่อรับรองญัตติจำนวน ๑๑ คน ประธานของ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งกำหนดการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อมา ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ ที่มีการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้มีการประชุมโดยเปิดเผย ซึ่งผู้เสนอญัตติและสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมอภิปรายถึงพฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความ เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยหรือกระทำการ อันเสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๘)<sup>๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และผู้ฟ้องคดีได้อภิปรายแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ที่ประชุม ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นด้วยกับญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง การดำเนินการให้ ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นกรณีที่ได้นำดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖<sup>๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ คือ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

<sup>๔-๖</sup> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร ส่วนตำบล

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการมาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

๒๒๒

๒๒๒

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาและมติดังกล่าว ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนดเวลาอุทธรณ์ หรือโต้แย้ง ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว

๒๒๒

๒๒๒



องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวม ๕ ประเด็น ซึ่งแม้การกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมและสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องขอความร่วมมือจากผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่กิจกรรมดังกล่าวก็ไม่ใช่กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ถึงขนาดเป็นการมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่หากจะมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็เป็นความเสียหายที่เกิดแก่ตัวผู้ฟ้องคดีเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน แต่ไม่ประทุษร้ายให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมและเสียสละในการทำกิจกรรม อันจะมีผลต่อการลงสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยในอนาคตของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการทำกิจกรรมดังกล่าวก็ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมติดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๖/๒๕๕๘)

### ๓.๓ เทศบาล

#### ๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลหรือที่เทศบาลจะกระทำ

บทบัญญัติมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีเจตนารมณ์ให้สมาชิกสภาเทศบาลทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์



ของเทศบาลอย่างเที่ยงธรรม และไม่ให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์ส่วนตน หรือได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญา หรือทำกิจการใด กับเทศบาลไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านผู้อื่นในขณะดำรงตำแหน่ง ซึ่งการพิจารณาว่า สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่นั้น จำต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป

ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ที่จะสั่งอนุญาตหรืออนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบล การที่ภรรยาของสมาชิก สภาเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเข้าทำสัญญากับเทศบาลในโครงการ จัดทำอาหารว่างให้กับเด็กอนุบาล โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นที่ฟังได้ว่า สมาชิก สภาเทศบาลผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือใช้อำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ภรรยา หรือใช้โอกาส ในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลสร้างประโยชน์แก่ตนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อมในสัญญาที่เทศบาลตำบล เป็นคู่สัญญาอันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้องสิ้นสุดลง

#### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมโลกและดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมโลกมีผู้กล่าวหาว่า นาง ก. ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ได้ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างประกอบอาหารให้แก่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ตำบลพรหมโลก ผู้ฟ้องคดี ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมโลก และดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบล พรหมโลก จึงมีส่วนได้เสียโดยอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และได้มีการดำเนินการ ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล จากกรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมโลกของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างให้กับ นักเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบล คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้เลือกนาง ก. เป็นผู้รับจ้าง โดยเห็นว่า เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เทศบาลตำบลกำหนด จากนั้นนายกเทศมนตรีได้ตกลงว่าจ้างนาง ก. ให้เป็นผู้รับจ้างประกอบอาหารว่างให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการส่งมอบงานงวดแรกแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่า นาง ก. ได้ทำสัญญาจ้างทำอาหารว่างกับเทศบาลตำบลพรหมโลก จึงให้นาง ก. บอกเลิกสัญญาดังกล่าว ในเวลาต่อมานั้น แม้นาง ก. จะเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันตามมาตรา ๑๔๖๑<sup>๑๗</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นคู่สัญญาของเทศบาลตำบลก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๘ ทวิ<sup>๑๘</sup> แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ แล้ว บทกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้สมาชิกสภาเทศบาลทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของเทศบาลอย่างเที่ยงธรรม และไม่ให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์ส่วนตน หรือได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญา หรือทำกิจการใดกับเทศบาลไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านผู้อื่นในขณะดำรงตำแหน่ง ซึ่งการพิจารณาว่า สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่นั้น จำต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบล โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นที่ฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือใช้อำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนาง ก. หรือใช้โอกาสในฐานที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างประโยชน์แก่ตนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อมในสัญญาที่เทศบาลตำบลเป็นคู่สัญญาตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๖)<sup>๑๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลตำบลเป็นคู่สัญญาทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๙)

<sup>๑๗</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๖๑ สามียภริยาต้องอยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา

สามียภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน

<sup>๑๘-๑๙</sup> พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ

มาตรา ๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



๒) การมีมติให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล

การพิจารณาญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การแจ้งญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่ง ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อย ๒ วัน ก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงตามญัตติที่กล่าวหาและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการเสนอญัตติเพื่อขอให้สภาเทศบาลมีมติให้ผู้นี้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาและต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย ๒ คน

การเสนอญัตติถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลโดยมีสมาชิกเข้าชื่อเสนอไม่ครบจำนวนและไม่มีสมาชิกรับรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการแจ้งญัตติโดยไม่มีรายละเอียดแห่งพฤติกรรมของสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการตามที่ถูกกล่าวหาอย่างไร หรือมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามญัตติอย่างไร โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุพยานวิสัยอันจะทำให้ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ กรณีจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ย่อมมีผลทำให้มติของสภาเทศบาลที่ให้สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่เสนอหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อเสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมแบบขอเสนอญัตติ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลงชื่อเป็นผู้เสนอ ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอีก ๗ คน ลงชื่อเป็นผู้รับรอง เพื่อให้มีการลงมติให้ผู้ฟ้องคดี



พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ซึ่งหนังสือดังกล่าวระบุเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดี มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนำมาซึ่งความเสียหาย ทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี ในกลุ่มองค์กรอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จึงขอยื่นญัตติถอดถอนผู้ฟ้องคดี ออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๖ ประธานสภาเทศบาลตำบลจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุกคน แจ้งว่า ด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน จึงนัดประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุญัตติ ขอดถอนผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไว้ในระเบียบวาระที่ ๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้รับแจ้งกำหนดนัดประชุมสภาพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่ก่อนวันประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบล ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลว่า ญัตติถอดถอน ผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็นกรณีเร่งด่วนและสมาชิกที่ยื่นญัตติ ทั้ง ๘ คน ไม่ได้แนบรายละเอียดแห่งพฤติกรรมที่ประพฤติดูเสื่อมเสียต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มากับญัตติดังกล่าว และจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งหากนัดประชุมช้าไปกว่านี้จะพ้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ และเห็นว่าเป็นญัตติที่สำคัญ จึงให้เข้าวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในครั้งนี้ อันเป็นเหตุพ้นวิสัย ไม่สามารถแจ้ง ขอล่าหาให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงข้อกล่าวหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๔ วรรคสอง ต่อมา ในวันประชุมดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอให้การประชุมสภาในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติการถอดถอนผู้ฟ้องคดี เป็นการประชุมโดยเปิดเผย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าวโดยมีการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ เอกสารใบปลิวการโจมตีการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล อันเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก จากนั้นจึงมีการลงมติโดยวิธีลับ ผลการลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบด้วยสมาชิก สภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑๒ คน เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๐ คนงดออกเสียง จำนวน ๒ คน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพตามกฎหมาย หลังจากนั้น ก็ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสุด สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตามฟ้อง



### คำวินิจฉัยของศาลปกครอง

การที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้มีหนังสือถึงประธานสภาเทศบาลตำบลขอเสนอญัตติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้พิจารณาถอดถอนผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พร้อมกับแนบแบบขอเสนอญัตติ นั้น แม้ตามข้อ ๕๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จะกำหนดให้การยื่นญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗)<sup>๒๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเพียงแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน ก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าวเพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็ตาม แต่เนื่องจากการพิจารณาญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี การดำเนินการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย ดังนั้น การแจ้งญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่ง ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อย ๒ วัน ก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงตามญัตติที่กล่าวหาอย่างเพียงพอและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานสภาเทศบาลตำบลได้มีหนังสือแจ้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุกคน เพื่อนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พร้อมแนบวาระการประชุม ซึ่งบรรจุญัตติขอถอดถอนผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ไว้ในระเบียบวาระที่ ๔ โดยไม่ปรากฏรายละเอียดแห่งพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้างในแบบขอเสนอญัตติว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในกลุ่มองค์กร

<sup>๒๐</sup> พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของเทศบาลโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



หรือทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างไร หรือมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามญัตติดังกล่าวอย่างไร แม้ประธานสภาเทศบาลตำบลจะได้มีบันทึกเหตุผลเป็นหนังสือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก่อนวันประชุมสภาว่า เป็นกรณีเร่งด่วนและสมาชิกที่เสนอญัตติไม่ได้แนบรายละเอียดแห่งพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมาพร้อมกับญัตติ และจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสภา เพราะหากนัดประชุมเข้าไปจะพ้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ จึงเป็นเหตุพินิจที่ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงตามข้อ ๕๔ วรรคสองของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ก็ตาม แต่เนื่องจากกรณีที่ถือเป็นการพินิจตามข้อ ๕๔ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว จะต้องเป็นกรณีที่การแจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติไม่สามารถทำได้อย่างแน่แท้ มิใช่เพียงมีความยากลำบากทำให้ไม่สามารถแจ้งได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ และจะครบสมัยประชุมไม่เกินวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประธานสภาเทศบาลตำบลได้รับญัตติขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงยังมีเวลาอีก ๑๒ วัน ก่อนปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และถึงแม้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จะเป็นวันอาทิตย์อันเป็นวันหยุดราชการ แต่ประธานสภาเทศบาลตำบลก็อาจเรียกให้ประชุมสภาได้ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งหากนับแต่วันที่ receiving ญัตติ ก็ยังมีเวลาถึง ๑๐ วัน ในการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการพินิจที่ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ กรณีถือได้ว่าประธานสภาเทศบาลตำบลไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนไม่น้อยกว่า ๒ วัน ก่อนวันประชุมสภาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สำหรับการเสนอญัตติเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นั้น มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง<sup>๒๑</sup> และข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ กำหนดให้มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า

<sup>๒๑</sup> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคน ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กำหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น



๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่มีสมาชิกจำนวน ๑๒ คน กรณีจึงต้องมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน เข้าชื่อเป็นผู้เสนอและจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยจำนวน ๒ คน เป็นผู้รับรอง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานสภาเทศบาลตำบลเพื่อเสนอญัตติขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งพร้อมแบบขอเสนอญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลงชื่อเป็นผู้เสนอเพียง ๑ คน และมีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรองจำนวน ๗ คน จึงเป็นการเสนอญัตติที่ขัดต่อมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ และถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าประธานสภาเทศบาลตำบลได้สอบถามไปยังผู้มีรายชื่อตามแบบเสนอญัตติแล้วได้รับคำยืนยันว่าทุกคนเป็นผู้เข้าชื่อร่วมเสนอญัตติ ทำให้มีผู้เข้าชื่อร่วมเสนอญัตติไม่น้อยกว่า ๔ คน ก็ตาม แต่การเสนอญัตติดังกล่าวก็ยังคงขาดสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอีกอย่างน้อย ๒ คน

เมื่อการดำเนินการแจ้งญัตติและการเสนอญัตติขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในคดีนี้เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำการนี้ กรณีจึงมีผลทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตามฟ้อง นับแต่วันที่มามีมติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๙)

### ๓.๓.๒ การยุบสภาเทศบาล

ในการดำเนินกิจการของเทศบาล ทั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล ต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร โดยสภาเทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

การที่สภาเทศบาลไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีเจตนาอย่างชัดแจ้งที่จะไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่สมเหตุสมผล ละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และมีพฤติการณ์หนึ่งเห็นว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจนส่งผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่ของเทศบาลรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยุบสภาเทศบาลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไทร โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลลำไทร เทศบาลตำบลลำไทรได้รับอนุมัติจากการเคหะแห่งชาติให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทร และเทศบาลตำบลลำไทรได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทร วงเงินงบประมาณจำนวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้ประมูลได้ในการประกวดราคา โดยเสนอราคา ๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท และได้ลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้าง แต่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพียงฐานรากและตัวอาคารบางส่วนแล้วหยุดการก่อสร้าง และเทศบาลตำบลลำไทรได้เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ไปแล้วเป็นเงิน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลลำไทรจึงบอกยกเลิกสัญญา ต่อมา เทศบาลตำบลลำไทรประสงค์จะก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลำไทรที่ก่อสร้างค้างไว้เดิมให้แล้วเสร็จ โดยออกแบบเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลังคาใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ สั่งแบบแปลนก่อสร้างต่อเติมอาคารไปให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบและพิจารณาประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบและประมาณราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนใหม่ เป็นเงิน ๖,๔๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมแจ้งด้วยว่าหากเทศบาลตำบลลำไทรจะดำเนินการก่อสร้าง ขอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมในการควบคุมการก่อสร้างด้วย หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรได้เสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลลำไทร ในการตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรที่ได้ก่อสร้างค้างไว้ โดยเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) หลายครั้ง แต่สภาเทศบาลตำบลลำไทร (โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง) ไม่พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการก่อสร้างพิพาท ด้วยเหตุผลว่าไม่มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของอาคารว่าจะสามารถสร้างต่อเติมได้หรือไม่ และการก่อสร้างมีการทุจริตในการถมดินควรรอผลจาก



หน่วยงานของรัฐก่อน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภาเทศบาลตำบลลำไทรก็ยังพิจารณาจัดงบประมาณโครงการก่อสร้างพิพาทลง ด้วยเหตุผลว่าไม่มีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นจำนวนเงินมากขนาดนั้น และเงินที่เหลือจากการก่อสร้างเดิมรวมกับเงินค่าปรับจากที่ผู้รับจ้างทำงานน่าจะเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่ค้างไว้ได้ จึงไม่สมควรตั้งงบประมาณสมทบในส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่สภาเทศบาลตำบลลำไทรไม่ได้พิจารณาญัตติตามที่นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรเสนอโดยอ้างว่าการยื่นญัตติดังกล่าวไม่ถูกต้องอีกสองครั้ง

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรได้เสนอโครงการก่อสร้าง อาคารที่ก่อสร้างดังกล่าวอีกครั้งเป็นเงิน ๖,๔๔๕,๐๐๐ บาท แต่สภาเทศบาลตำบลลำไทรปรับลดงบประมาณเหลือ ๓,๔๔๕,๐๐๐ บาท เมื่อมีการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนเงินที่สภาเทศบาลตำบลลำไทรตัดลดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรเหลือเพียง ๓,๔๔๕,๐๐๐ บาท น่าจะไม่เพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้าง จึงส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวคืนให้สภาเทศบาลตำบลลำไทรพิจารณาทบทวนใหม่ แต่สภาเทศบาลตำบลลำไทรไม่ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไทรแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลว่าอยู่ในสภาวะประกาศกฎอัยการศึก ทำให้สภาเทศบาลตำบลลำไทรไม่สามารถประชุมหรือนัดประชุมได้ เป็นผลทำให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันตกไป ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรได้เสนอให้สภาเทศบาลตำบลลำไทรได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกครั้ง และสภาเทศบาลตำบลลำไทรได้พิจารณาชั้นแปรญัตติโดยตัดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลที่ก่อสร้างค้างไว้ออกทั้งโครงการ ด้วยเหตุผลว่าไม่มีคำรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าโครงสร้างอาคารยังมั่นคงแข็งแรงที่จะก่อสร้างต่อไปได้ และนายกเทศมนตรีตำบลลำไทรได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลลำไทร กรณีไม่เห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรที่ก่อสร้างค้างไว้พิจารณาแปรญัตติตัดลดวงเงินงบประมาณลงเป็นจำนวนมาก และมีพฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เนิ่นช้าออกไปถึง ๔ เดือนเศษ เป็นการดำเนินการที่ไม่คำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย และกระทำขัดต่อ

